

한국가스공사 상임감사위원

통보요구

일련번호 제22-이해충돌방지-01호
제목 이해충돌방지법 준수를 위한 점검체계 마련
소관부서 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮처 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮부, ♣♣♣♣♣처 ○○○○○부
조치부서 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮처 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮부, ♣♣♣♣♣처 ○○○○○부
내용

1. 업무 개요

㉮㉮㉮㉮㉮㉮처 ㉮㉮㉮㉮㉮㉮부는 「공직자의 이해충돌방지법」 시행에 따른 지침 제정 및 제도 운영 등 이해충돌방지 관련 총괄업무를 담당하고 있으며, ♣♣♣♣♣처 ○○○○○부는 거래대금납부를 위한 거래처 등록 및 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공공기관은 「공직자의 이해충돌방지법」 제11조(가족채용제한) 제1항 각 호의 어느 하나¹⁾에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 없으며, 제12조(수의계약 체결 제한) 제1항 각 호의 어느 하나²⁾에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의 계약을 체결하여서는 아니 된다.

동법 시행령 제13조(가족채용제한)에 따르면, 공공기관의 장은 채용대상자가 법 제11조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족인지를 확인하여야 하

1) 소속 고위공직자 및 채용업무 담당자 등

2) 소속 고위 공직자 및 계약업무 담당자, 소속 고위공직자 및 계약업무 담당자의 배우자 및 직계존비속 등

며, 제14조(수의계약 체결 제한) 제2항에 따라 공공기관의 장은 수의계약의 상대방이 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

채용대상자나 수의계약 상대방이 ‘고위공직자 및 담당자의 가족 등’에 해당하는지 확인하여야 한다는 「공직자의 이해충돌방지법」 시행령 제13조 및 제14조에 따라 공사는 채용대상자 및 수의계약 상대방에게 해당 여부에 대한 확인서를 징구하는 것으로 확인의무를 이행 중에 있다. 그러나 공사는 이해충돌방지법 위반 사항 점검을 위해 가족정보를 보유·활용할 수 있는 점검체계를 구축하고 있지 않아 확인서의 진위여부(직원의 가족 등 해당 여부) 판별이 불가능하며 상대방이 허위로 확인서를 제출할 경우 이를 근거로 부적격자를 채용하거나 제한대상자와 수의계약을 체결하게 될 우려가 있다.

또한 「공직자의 이해충돌방지법」은 16가지 직무(채용, 평가, 허가 등)를 수행하는 공직자에게 본인의 가족 등에 해당하는 사적이해관계자가 직무관련자에 해당하는 경우 신고·회피 의무를 부과하고 있으며, 공직자의 가족 등이 공직자 본인의 직무관련자와 금전·부동산 등을 거래할 때 신고의무를 부과하고 있어 공사 임직원은 이를 준수하여야 한다. 그러나 임직원의 가족정보와 거래상대방의 개인정보를 보유하고 있지 않는 한 임직원이 신고의무를 이행하였는지 점검할 방안이 없어, 임직원의 신고의무 해태 및 허위 신고 가능성이 높고 그 진위여부를 판별하는 것 또한 불가능하여 이해충돌방지법의 취지가 형해화 될 우려가 있다. 이를 종합하면 이해충돌방지법 위반행위를 미연에 방지하기 위해 공사 임직원의 가족정보나 거래상대방의 개인정보를 수집하고 활용할 수 있는 별도의 점검체계

를 구축할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견 및 검토결과

☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부는 이해충돌방지 관련 점검을 위한 목적으로 임
직원 가족의 개인정보를 동의없이 수집, 활용하는 것은 개인정보보호법 상 불가
능하고 동의 하에 수집, 활용할 경우 자발적으로 가족의 개인정보를 제출할 직
원이 많지 않을 것으로 예상되어 법 위반행위 점검이라는 목적을 달성하는 실효
적 수단이 될 수 있을지 의문이 든다는 의견을 제시하였다.

그러나 가족정보를 제출하는 직원의 수와 관계없이 「공직자의 이해충돌방지법」 위반의 사전 예방과 임직원의 경각심 고취를 위해 점검체계를 구축하는 것만으로도 충분한 의미를 가질 것으로 판단되는 점, 최소한의 개인정보(성명, 생년월일 등)만을 정보주체의 동의 하에 수집·이용하는 것은 개인정보보호법 위반사항이 아니라는 점³⁾, 주기적인 홍보와 독려를 통해 이해충돌방지 문화를 조성한다면 상당수의 임직원이 자발적으로 가족정보를 제출할 개연성이 있다는 점 등을 종합하면 이해충돌방지를 위한 상시 점검체계를 구축하는 것은 일견 타당하다고 판단된다.

♣♣♣♣처 ○○○○부는 계약상대방의 개인정보 수집에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♣♣♣♣♣♣처장은 이해충돌방지법 준수를 위해 공사 임직원의 가족정보를 수

3) 법률자문 결과, 생년월일 등의 개인정보는 정보주체의 동의를 득할 경우 수집 및 이용 가능하며 고유식별정보인 주민등록번호는 동의를 득하여도 수집 및 이용 불가

집 및 이용할 수 있는 점검체계를 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)

♣♣♣♣처장은 거래처 등록 시 이해충돌방지법 점검을 위한 수집·이용 목적을 동의사항에 포함하고, 사업자인 경우 개인정보(대표자 생년월일)를 제출토록 등록양식을 개선하시기 바랍니다. (통보)